

0000198-92.2011.8.26.0247

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto (art. 155)

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Ilhabela

Foro: Foro de Ilhabela

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vivian de Oliveira Salvador

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

Trata-se de autos de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Vivian de Oliveira Salvador em razão da prática, em tese, dos delitos previstos no art. 155, "caput", c/c ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilhabela

Foro de Ilhabela

Vara Única

Rua Benedito dos Anjos Sampaio, 29, Ilhabela - SP - cep 11630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000198-92.2011.8.26.0247 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000198-92.2011.8.26.0247

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vivian de Oliveira Salvador

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

Trata-se de autos de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Vivian de Oliveira Salvador em razão da prática, em tese, dos delitos previstos no art. 155, "caput", c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal.

Analisando os autos verifico que o fato ocorreu em 01 de fevereiro de 2011.

A denúncia foi recebida em 28 de fevereiro de 2011.

No presente caso, analisando o fato imputado réu, verifica-se que a pena na primeira e segunda fases será fixada no mínimo legal; na terceira fase, diante da aplicação da causa de diminuição da pena fará com que esta fique abaixo legal, vale dizer, abaixo de um ano, considerando a pena prevista no art. 155, "caput", c/c

art. 14, inciso II ambos do Código Penal.

Nesse contexto, em eventual procedência do pedido e a fixação da pena nos moldes citados, a prescrição da pretensão punitiva consumaria no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia (28 de fevereiro de 2011) até a presente data, transcorreu o prazo de 07 (sete) anos; 09 (nove) meses; 01 (um) dia, superando o disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, ainda, a despeito do consolidado na S. 438 do E. STJ tem-se que inexistente pressuposto processual de validade a justificar o prosseguimento do feito, em razão da ausência superveniente do interesse de agir, considerando a total inutilidade do provimento jurisdicional em perspectiva.

Portanto, julgo extinta a punibilidade do réu Vivian de Oliveira Salvador, o que faço com fundamento no art. 61 do Código de Processo Penal, nos termos do art. 107, inciso IV c.c. art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Ilhabela, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA